

REPORT NO. SJ-260200593

DATE. 2026. 04. 09.

수 신 : DB손해보험주식회사

참 조 : 일반심사본부 담당자 김나람 수석

제 목 : (무)프로미라이프스마트아이사랑보험 “전우찬” 손해사정(중간)보고서
[사고번호 : 26-01376449-80-배책인]

귀사의 요청에 의거 2025년 12월 29일 10:00 경 “대구 달성군 유가읍 테크노대로5길 20 소재 유가
중학교 운동장 內”에서 (증권번호 : 제 882110512636 호) 발생한 배상책임사고에 대한 중간보고 제출
합니다.

손해사정사 : 홍 일 기 상무



(053-241-5200 / HP. 010-3418-6410 / 등록번호:100000230)

조 사 자 : 김 승 범 주임



(010-9541-0025 / stjk29@sejongcas.com / 등록번호: AB0013702)

주식회사 세종화재해상손해사정
대표이사 박 경 섭



1. 총 괄 표

I. 계 약 사 항

- 가. 증 권 번 호 : 제 882110512636 호
- 나. 계 약 자 : 김순미(811222-2*****)
- 다. 피 보 험 자 : 전우찬(120613-3*****)
- 라. 주 소 지 : 대구시 달성군 유가읍 테크노대로5길 58, ***동 ****호
- 마. 보 험 기 간 : 2011년 11월 23일 ~ 2111년 11월 23일
- 바. 보 상 한 도 액 : ₩100,000,000.- / 1사고당 (대인)
- 사. 공 제 금 액 : ₩200,000.- / 1사고당 (대물한정)
- 바. 보 험 조 건 : (무)프로미라이프스마트아이사랑보험 보통약관
자녀일상생활배상책임 특별약관 外

II. 사 고 사 항

- 가. 사 고 일 시 : 2025년 12월 29일 10:00경
- 나. 사 고 장 소 : 대구시 달성군 유가읍 테크노대로5길 20 유가중학교 운동장 內
- 다. 사 고 형 태 : 학교 수업시간 중 피보험자의 부주의로 인한 대인 사고

Ⅲ. 총 괄 표

(단위 : 원)

구 분	피 해 자	보 상 한 도 액	손 해 액	공 제 금 액	지 급 보 험 금
대 인	전지환	100,000,000	2,133,000	-	733,939

※ 지급보험금 계산 (중복보험에 의한 독립책임액 안분 방식으로 산정함.)

[대인 손해배상금]

 $\text{₩}2,133,000 - \text{₩}0(\text{자기부담금}) = \text{₩}2,133,000$ [DB 社 : 해당 증권] $\text{₩}2,133,000 - \text{₩}0(\text{자기부담금}) = \text{₩}2,133,000$ [DB 社 : 김순미(母)] $\text{₩}2,133,000 - \text{₩}200,000(\text{자기부담금}) = \text{₩}1,933,000$ [DB 社 : 전여은(女)] $= \text{₩}2,133,000 + \text{₩}2,133,000 + \text{₩}1,933,000 = \text{₩}6,199,000$ [독립책임액 합계]

[각 보험사별 지급보험금 안분]

 $\text{₩}2,133,000 \times (2,133,000 / 6,199,000) = \text{₩}733,939$ [DB 社 : 해당 증권] $\text{₩}2,133,000 \times (2,133,000 / 6,199,000) = \text{₩}733,939$ [DB 社 : 김순미(母)] $\text{₩}2,133,000 \times (1,933,000 / 6,199,000) = \text{₩}665,122$ [DB 社 : 전여은(女)]

2. 보험 계약 내용

항 목	계 약 사 항	계약사항 검토	비 고
보 험 종 목	(무)프로미라이프스마트아이사랑보험	일 치	-
증 권 번 호	제 882110512636 호	일 치	-
계 약 자	김순미(811222-2*****)	일 치	-
피 보 험 자	전우찬(120613-3*****)	일 치	-
보 험 기 간	2011년 11월 23일 ~ 2111년 11월 23일	-	* 사고 일시 : 2025. 12. 26. * 보험기간內사고
보 상 한 도 액	목 적 물 자녀일상생활배상책임	보 상 한 도 액 ₩100,000,000.- / 1사고당	-
공 제 금 액	₩200,000.- / 1사고당 (대물한정)	일 치	-
소 재 지	대구시 달성군 유가읍 테크노대로5길 58	일 치	-
보 험 조 건	자녀일상생활배상책임II 특별약관 外	-	-
타 보 험 계 약 사 항	전진욱(父)	DB 社 / 500_일상생활배상책임	
	김순미(母)	DB 社 / 600_가족생활배상책임	
	전여은(女)	DB 社 / 600_가족생활배상책임	
	전연주(女)	DB 社 / 700_자녀일상생활배상책임	
	전우찬(子)	DB 社 / 700_자녀일상생활배상책임 (해당 증권)	

3. 일 반 사 항

가. 피보험자 개요

성 명	전우찬
주민등록번호	120613-3***** / 만 13세
연 락 처	법정대리인 모(母) : 010-8586-****
주 소	대구시 달성군 유가읍 테크노대로5길 58, ***동 ****호
법 정 대 리 인	모(母) : 김순미(811222-2*****) / 만 44세
비 고	-

나. 피해자 개요

성 명	전지환
주민등록번호	120525-3***** / 만 13세
연 락 처	법정대리인 모(母) : 010-2787-****
주 소	대구시 달성군 유가읍 테크노순환로 423, ***동 ****호
진 단 명	안와 바닥의 골절, 폐쇄성 [S02.30]
치 료 기 간	2025년 12월 29일 ~ 2025년 12월 30일 / 봄이오는안과 [통원 2일] 2025년 12월 30일 / 서부신세계영상의학과 [통원 1일] 2025년 12월 30일 / 가나정형외과의원 [통원 1일] 2025년 12월 31일 / 누네안과 [통원 1일] 2026년 01월 05일 ~ 2026년 02월 12일 / 영남대의료원 [입원 3일, 통원 3일]
치 료 사 항	안와 하벽 재건술, 입·통원 치료 外

4. 사 고 사 항

가. 사고 경위

구 분	내 용
사 고 일 시	2025년 12월 29일 10:00경
사 고 장 소	대구시 달성군 유가읍 테크노대로5길 20 소재 유가중학교 운동장 內
사 고 내 용	▶ <u>기 초 사 실</u> 1) 학기 시작 시 3개 반이 종목별(축구, 농구, 배드민턴)로 구분된 후 혼합 편성하여 진행되는 것으로 확인됨. 2) 스포츠시간은 외부에서 초빙된 교사가 진행하는 정규 수업으로, 체육시간과는 별개의 수업인 것으로 확인됨. 3) 축구의 경우, 3개 조로 나누어 조당 약 7명씩 구성되어 돌아가면서 수업이 진행됨. ▶ <u>사 고 사 실</u> 1) 상기 사고 일 시경, 피보험자와 피해자는 축구 상대방으로 있던 상황이었음. 2) 동네축구(포지션 자유) 방식으로 진행되던 축구 경기에서, 3) 타 학생이 스로인을 하는 상황에서 피해자는 헤딩으로 공을 걷어내려 하였고, 동시에 피보험자가 발로 공을 걷어내려는 과정에서 피보험자의 발이 피해자의 안면부에 충격을 가하여 안와골절이 발생한 것으로 확인됨. 4) 사고 직후, 담당 교사가 현장으로 이동하여 피해자를 보건실로 인솔하였으며, 상태가 좋지 않다고 판단되어 피해자는 조퇴 후 인근 안과에 방문하여 진료를 받은 것으로 확인됨.
기 타 사 항	1) 담당 스포츠 교사는 '강상기(960109-1*****) / 축구 담당'으로 확인됨. 2) 사고 당사자의 진술에 의하면, 담당 교사는 운동장 중앙 부근에서 지시 및 감독 중이었다고 함. 3) 사고 당시 현장에는 사고 당사자들 인근에 약 4명이 있었으며, 주변 인원으로 인해 시야가 방해되거나 겹치는 등의 문제는 없었던 것으로 확인됨.

5. 배상책임 및 보상책임 검토

가. 피보험자의 손해배상책임 검토

1) 피보험자의 책임

본 건 사고의 피보험자는 피해자가 사이드라인에서 스로인되어 들어오는 공을 헤딩으로 잡던 중 피보험자가 피해자의 안면부를 발로 충격하며 발생한 사고로 ①전문적인 선수들 사이에서 치러지는 축구 경기와는 달리 수업시간 중 동네축구 방식의 경기는 신체를 단련하고 서로 어우러져 경기를 하는 것 자체로 즐거움을 얻고자 하는 목적에서 하는 것이므로 상대방을 이기려는 생각으로 경기에만 몰두할 것이 아닌 부상을 입는 일이 없도록 서로 배려하여 주어야 할 신의칙상의 주의 의무가 있으나 이를 다하지 못한 점, ②축구 경기의 특성상 스로인패스 이후 상대방의 선수가 있을 것임이 능히 예상되는데도, 상대 선수의 위치를 확인하는 등의 주의를 기울이지 아니하고, 지나치게 경기에만 몰두하여 공을 걷어낼 생각만 하고 있었던 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 검토하여 보았을 때, 피해자에 대한 피보험자의 법률상 배상책임이 성립할 것으로 판단됨.

2) 피해자의 과실

본 건 사고의 경우 피해자는 ①만 13세의 남아로 사리변식능력이 있는 자로써 자기신체에 대한 안전을 주의하여야 할 의무가 있는 점, ②다수의 선수들이 한 영역에서 신체적 접촉을 통하여 승부를 이끌어 내는 축구 경기의 특성상 어느 정도의 위험은 감수하고서 축구경기의 참여한 것으로 보아야 하는 점, ③스로인 이후 거기에 발을 들어 걷어내려는 수비수가 있을 수 있다는 것을 어느 정도는 예상할 수 있으며 조금 더 주의를 기울였다더라면 사고를 회피할 수 있었을 것이라 보이는 점 등의 제반사항을 면밀히 검토하여 보았을 때, 피해자의 과실을 20% 묻는 것이 적절하다 판단됨.

3) 제 3 자 배상책임 검토 (학교)

본 건 사고의 경우 체육 수업을 지도한 체육교사에게 정규 수업시간 중 축구경기에 참가한 학생들에 대한 보호·감독의무를 다하지 못한 과실이 있는지 여부를 관하여 살피건대, ①축구시합 전에 학생들에게 안전교육을 매차 실시하는 점[문답서/학교안전공제회 신고서 별첨], ②축구시합 전 청소년 체조 및 러닝으로 학생들의 몸을 풀게 한 후 축구 시합에 임하게 하였는 점, ③축구시합 도중에도 심판으로 직접 참여 하여 학생들을 지도·감독하였고, 사고 발생 직후 피해자를 즉시 보건실로 인솔하는 등 필요한 조치를 취한 점, ④다만, 교원 및 학교에서는 피보험자와 피해자를 포함한 학생들에 대한 보호·감독의무를 부담하고 있으며, 학생들이 무리한 경기를 하거나 상대방의 안전을 배려하지 않는 행위를 하지 못하도록 주의를 주고 감독을 제대로 이행하였더라면 사고를 미연에 방지할 수 있었을 것이라 보이는 점 등의 제반 사항을 종합적으로 검토하여 보았을 때, 본 건 학교측에 30%의 책임을 묻는 것이 적절하다 판단됨. [유사법률자문 별첨]

나. 보험금 지급여부 검토

피보험자의 법률상 배상책임을 담보하는 본 보험약관상 보상하지 아니하는 손해의 어떠한 조항에도 해당사항이 없으므로 보험자 부책사고로 판단됨.

6. 손해액 평가

가. 기초사항

성명	전지환(120613-3*****) / 만 13세								
진단명	안와 바닥의 골절, 폐쇄성 [S02.30]								
치료기간	차례	시작일	종료일	의료기관	기간	환자부담총액	차액	적용액	기타
	1	2025.12.29	-	봄이오논안과	통원 1일	26,200	-	26,200	-
	2	2025.12.30	-	서부신세계영상의학과	통원 1일	74,000	2,000	72,000	제증명료 제외
	3	2025.12.30	-	봄이오논안과	통원 1일	16,500	-	16,500	-
	4	2025.12.30	-	가나정형외과의원	통원 1일	10,600	2,000	8,600	제증명료 제외
	5	2025.12.31	-	누네안과	통원 1일	31,900	-	31,900	-
	6	2026.01.05	-	영남대의료원	통원 1일	57,300	-	57,300	-
	7	2026.01.05	-	//	통원 1일	87,900	-	87,900	-
	8	2026.01.06	2026.01.08	//	입원 3일	1,857,000	720,000	1,137,000	상급병실 제외
	9	2026.01.15	-	//	통원 1일	47,200	-	47,200	-
	10	2026.02.12	-	//	통원 1일	37,900	-	37,900	-
	계					2,246,500	724,000	1,522,500	-
치료사항	안와 하벽 재건술, 입·통원 치료 외								
과실비율	20% (피해자 과실)								
비고	바. 지급결정액 공제회인정액(②+③+④-⑤) 1,702,600 ★입원 당일★ 전지환 신청한 다인실 병실이 없을 경우, 1인실 혹은 2인실에 입원 하는 경우가 발생할 수 있음을 설명 들었습니다. 입원일 : 2026.1.6 성명 혹은 보호자 : 전지환(안) 2026년 1월 5일 공제사유 ○ 상급병실료 차액 부지급: 부지급액 720,000원 ○ CD 복사료 부지급: 부지급액 10,000원								
	피해자는 학교안전공제회로부터 조사자가 확인한 치료비보다 많은 금액을 지급받은 것으로 확인되는 바, 전액 제외하여 산정하였으며 상급병실료의 경우 주치의가 소견서 작성을 거부하여 제출이 불가한 바, 제외하여 산정함.								

나. 손해액 산정내역

(단위: 원)

치 료 비	치료비 산정내역서, 학교안전공제회 지급내역서 참조	-
교 통 비	₩10,000 × 6日 (통원 일자)	60,000
소 계	-	60,000
과 실 상 계	₩60,000.- × 20% (피해자 과실)	-12,000
위 자 료	유사 법률자문 참조하여 산정함.	3,000,000
합 계	-	3,048,000
내 부 분 담	₩3,048,000.- × 70% (피보험자의 책임)	2,133,600
	₩3,048,000.- × 30% (공동불법행위자의 책임)	914,400
손 해 액	단수 정리	2,133,000

7. Claim 종결

본 건 관련하여, 피보험자 와 피해자는 손해액이 ₩3,048,000.-임을 확인하였으며, 제 3자의 과실을 제외한 ₩2,133,000.-을 DB손해보험으로부터 지급받는 조건으로 종결하기로 상호 동의하였는 바, 이에 따라 본 건 손해사정 업무를 종결함.

* 본 보고서는 당사의 양식과 최선의 능력으로 어느 일방에도
편견없이 작성하였음을 명백히 합니다.